

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mercredi - 11 rejeb 1410 - 7 février 1990

133^e année

N° 10

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**BAREME
DE CALCUL DE L'IMPOT
SUR LES SALAIRES**

1990

Lois

Loi n° 90-1 du 5 février 1990 modifiant le décret-loi n° 62-6 du 3 avril 1962 portant création d'un Office de commerce de la Tunisie	183
Loi n° 90-2 du 5 février 1990 portant ratification de l'accord de garantie conclu à Abidjan le 4 octobre 1989 entre la République tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt octroyé à la compagnie des phosphates de Gafsa	183
Loi n° 90-3 du 5 février 1990 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Riadh le 6 novembre 1989 entre la République tunisienne et le fonds saoudien de développement et relatif au projet de l'aéroport international de Tabarka	183
Loi n° 90-4 du 5 février 1990 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 25 septembre 1989 entre la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au programme de réforme des entreprises publiques	183
Loi n° 90-5 du 5 février 1990 autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention relative à l'exemption réciproque en matière d'impôts et de taxes sur les activités et le matériel des entreprises arabes de transport aérien	183

Décrets et Arrêtés

Premier ministre

Décret n° 90-240 du 18 janvier 1990, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	184
Nomination d'un ingénieur général	184

Ministère de la Justice

Changement de noms et de prénoms (rectificatif)	184
---	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 90-242 du 9 janvier 1990, portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la navigation de commerce et des transports maritimes conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République démocratique allemande	184
Décret n° 90-243 du 20 janvier 1990, portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise relatif au transport aérien	186

Ministère de l'intérieur

Nomination d'un gouverneur	190
----------------------------------	-----

Ministère du Plan et des Finances

Nomination d'un receveur des finances	190
---	-----

Ministère de l'Economie Nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 3 janvier 1990, relatifs à des permis de recherche	191
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 janvier 1990, relatif aux opérations de vérification de poinçonnage des poids et mesures au cours de l'année 1990	192
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des Ciments de Gabès	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «le Confort S.A.»	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «El Bouniane»	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «El Anabib»	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des transports par pipe line au Sahara	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments de Jebel El Ouest	196

Ministère de l'Agriculture

Création d'associations d'intérêt collectif	196
---	-----

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Maghreb tourisme	197
---	-----

Loi n° 90-1 du 5 février 1990 modifiant le décret-loi n° 62-6 du 3 avril 1962 portant création d'un Office de commerce de la Tunisie (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les dispositions de l'article 20 du décret-loi n° 62-6 du 3 avril 1962 portant création d'un office de commerce de la Tunisie sont abrogées et remplacées comme suit :

Art. 20 (nouveau). — Les créances de l'office de commerce de la Tunisie bénéficient du privilège général du trésor et le recouvrement de ces créances est poursuivi au moyen d'états de liquidation établis par l'office et rendus exécutoires par le ministre du plan et des finances.

L'Office de commerce de la Tunisie bénéficie de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement pour tous les actes et opérations effectués tant pour son compte que pour celui de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques.

Il bénéficie, en outre de l'exonération des droits de mutation sur les acquisitions amiables ou par voie de justice auxquelles il sera amené à procéder.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 février 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 janvier 1990.

Loi n° 90-2 du 5 février 1990, portant ratification de l'accord de garantie conclu à Abidjan le 4 octobre 1989 entre la République tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt octroyé à la compagnie des phosphates de Gafsa (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article unique. — Est ratifié l'accord de garantie annexé à la présente loi conclu à Abidjan le 4 octobre 1989 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement et relatif au prêt d'un montant de 33,64 millions d'unités de compte accordé à la compagnie des phosphates de Gafsa.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 février 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 janvier 1990.

Loi n° 90-3 du 5 février 1990, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Riadh le 6 novembre 1989 entre la République tunisienne et le Fonds saoudien de développement et relatif au projet de l'aéroport international de Tabarka (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article unique. — Est ratifié l'accord de prêt annexé à la présente loi conclu à Riadh le 6 novembre 1989 entre la

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 janvier 1990.

République tunisienne et le fonds saoudien de développement et relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt de cinquante millions de rials saoudiens pour la contribution au financement du projet de l'aéroport international de Tabarka.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 février 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 90-4 du 5 février 1990, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 25 septembre 1989 entre la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au programme de réforme des entreprises publiques (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article unique. — Est ratifié l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Washington le 25 septembre 1989 entre la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif à l'octroi d'un prêt en monnaies diverses pour un montant équivalent à cent trente millions de dollars des Etats Unis d'Amérique (130.000.000) pour le financement du programme de réforme des entreprises publiques.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 février 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 janvier 1990.

Loi n° 90-5 du 5 février 1990, autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention relative à l'exemption réciproque en matière d'impôts et de taxes sur les activités et le matériel des entreprises arabes de transport aérien (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article unique. — Est autorisée l'adhésion de la République tunisienne à la convention annexée à la présente loi et relative à l'exemption réciproque en matière d'impôts et de taxes sur les activités et le matériel des entreprises arabes de transport aérien, convention approuvée par le conseil économique et social de la Ligue des Etats Arabes par sa résolution n° 791 en date du 9 septembre 1979.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 février 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 janvier 1990.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

LISTE DES ETABLISSEMENTS

Décret n° 90-240 du 18 janvier 1990, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et notamment son article 1er;

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des ministres de la santé publique et des affaires sociales;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — l'article 1er du décret sus-visé n° 85-1025 du 29 août 1985 est complété par ce qui suit :

Société des industries pharmaceutiques de Tunisie.

Art. 2. — Les ministres de la santé publique et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 18 janvier 1990

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

NOMINATION

Par décret n° 90-241 du 24 janvier 1990.

Monsieur Ridha Grira ingénieur principal est nommé ingénieur en chef.

MINISTRE DE LA JUSTICE

RECTIFICATIF

Journal officiel de la République tunisienne n° 10 du 1^{er} février 1989, page 222, 2ème colonne 42ème ligne.

Au lieu : 1886 — Oum-Saâd Bent Jaouadi Salah Ben Hmida Ben Chrayet, Jaouadia, née à Kalaât-Sinan le 1er janvier 1960, celui de (Fatma Ezahra).

Lire : 1886 — Oum-Saâd Bent Jaouadi Salah Ben Hmida Ben Chrayet Jaouadia, née à Kalaât-Sinan le 1er janvier 1960, celui de (Fatma Ezzahra).

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

ACCORD DE COOPERATION

Décret n° 90-242 du 9 janvier 1990, portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la navigation de commerce et des transports maritimes conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République démocratique Allemande.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-31 du 25 avril 1988, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la navigation de commerce et des transports maritimes conclu entre la République tunisienne et la République démocratique Allemande;

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale;
Vu l'avis du ministre du transport;
Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Est publié au *Journal officiel de la République tunisienne*, en annexe au présent décret, l'accord de coopération dans le domaine de la navigation de commerce et de transport conclu à Tunis, le 1er avril 1987 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République démocratique Allemande.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères, de l'économie nationale et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 janvier 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République démocratique allemande sur la coopération dans le domaine de la navigation de commerce et des transports maritimes.

Le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République démocratique allemande, dénommés ci-après «parties contractantes».

Désireux de renforcer les rapports amicaux entre la République tunisienne et la République démocratique allemande et de développer et approfondir la coopération dans le domaine de la navigation de commerce en accord avec les principes du droit international, en particulier le principe de l'égalité souveraine et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Désireux de réaffirmer le droit des deux pays d'assurer le transport de la part du volume des échanges de leur commerce extérieur qui leur revient, et de favoriser le plein développement de leur marine marchande.

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Les deux parties contractantes conviennent notamment de :

— développer les rapports entre la République tunisienne et la République démocratique Allemande (dénommées ci-après «Etats contractants») dans le domaine de la navigation de commerce.

— coopérer sur la base de l'égalité de droit, de l'avantage mutuel réciproque et du principe de la liberté de la navigation maritime

— d'organiser les relations maritimes entre la République tunisienne et la République démocratique allemande

— d'assurer une meilleure coordination des transports maritimes,

— de prévenir toutes mesures de nature à porter préjudice au développement des transports maritimes,

— de contribuer de manière générale au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Art. 2. — Pour l'application du présent accord et de ses annexes on entend par :

1) Autorité maritime compétente, le ministère chargé de la marine marchande et les fonctionnaires d'autorité auxquels il est susceptible de déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs.

2) Entreprise maritime désignée, toute compagnie qui remplit les conditions suivantes :

a) appartenir effectivement aux intérêts publics et/ou privés de l'une des parties contractantes;

b) avoir son siège social sur le territoire national de l'un des deux Etats contractants;

c) être reconnue comme telle par l'autorité maritime compétente concernée

3) Navire, tout navire de commerce battant pavillon de l'un des deux Etats contractants immatriculé dans son territoire conformément à la législation ainsi que tout navire exploité par ses entreprises maritimes désignées.

4) Membre d'équipage du navire, le capitaine et toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire à l'exploitation, à la conduite et à l'entretien du navire et figurant sur le rôle d'équipage.

Art. 3. — 1) Les entreprises maritimes désignées ont le droit de maintenir sur le territoire de l'autre Etat contractant la représentation indispensable à son activité, en conformité avec la législation interne en vigueur de cet Etat contractant.

2) dans le cas où les entreprises maritimes désignées de l'une des deux parties contractantes renoncent à l'utilisation du droit spécifié au paragraphe précédent, elles pourront charger de ces travaux toute entreprise autorisée par l'autre partie contractante conformément à la législation interne en vigueur de cette dernière.

Art. 4. — Les navires, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis durant leur présence dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l'Etat contractant, à la législation interne en vigueur de cet Etat.

Art. 5. — 1) Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre Etat contractant établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante conformément à sa législation interne en vigueur.

2) les autres documents de bord émis ou reconnus par les autorités de l'une des parties contractantes sont également reconnus par l'autre partie contractante.

3) la taxation des navires sera calculée sur la base des données mentionnées dans les documents de bord.

Art. 6. — 1) Chacune des parties contractantes assure, dans ses ports ouverts au commerce maritime international aux navires de l'autre Etat contractant le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires, ainsi en ce qui concerne l'accès au port, le séjour, la sortie, l'utilisation de toutes les commodités pour la navigation, les opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que les passagers et la cargaison.

Cette disposition vise notamment l'attribution des places à quai et les facilités de changement et de déchargement.

2) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations, activités et transports légalement réservés par chacune des parties contractantes et notamment le cabotage et la pêche maritime.

3) Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux frais de toute nature qui sont à la charge du frêteur d'un navire affrété battant pavillon d'un Etat tiers et exploité par une entreprise maritime désignée.

Art. 7. — 1) Si un navire de l'un des Etats contractants fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie dans les limites des eaux territoriales, des eaux intérieures et des ports de l'autre Etat contractant, les autorités compétentes de ce dernier accordent aux membres de l'équipage et aux passagers, ainsi qu'au navire et à sa cargaison, les mêmes protections et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.

2) Si un navire a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane, pour autant qu'elles ne soient pas livrées à la consommation ou utilisées sur place

3) Si l'événement de mer indiqué au paragraphe 1er entraîne une enquête rustique, les autorités maritimes compétentes transmettront leurs conclusions aux autorités maritimes compétentes de l'autre Etat contractant.

Art. 8. — 1) Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.

2) les documents d'identité sont :

— en ce qui concerne la République tunisienne : le «Livret professionnel maritime».

— en ce qui concerne les citoyens de la République démocratique allemande le «Livret maritime de la République démocratique allemande».

3) Ayant adhéré à la «convention 108 concernant les pièces d'identité nationale des Gens de Mer» de l'O.I.T. du 13 mai 1958,

chaque partie contractante accorde aux membres de l'équipage du navire de l'Etat contractant titulaire d'un document d'identité défini à l'alinéa 2 et délivré par les autorités compétentes de cette partie contractante, les avantages prévus par ladite convention.

4) Toute modification de l'équipage du navire séjournant dans un port d'un Etat contractant, doit être inscrite par le capitaine sur le rôle d'équipage avec mention de la date et de la raison de la modification et être confirmée par la représentation diplomatique compétente.

5) l'entrée, le transit, le séjour et la sortie de toute personne se trouvant à bord du navire seront régies par la législation interne en vigueur des Etats contractants.

6) Chaque partie contractante se réserve le droit d'interdire le séjour sur le territoire de son Etat aux membres indésirables de l'équipage du navire.

Art. 9. — 1) En ce qui concerne les transports de marchandises de toutes natures échangées entre les Etats contractants par la voie maritime, les navires de chaque Etat contractant ont le droit à une participation égale indépendamment des conditions de livraison.

Les modalités pratiques de la participation des entreprises maritimes désignées des deux Etats contractants seront définies et arrêtées périodiquement dans le cadre des réunions du comité mixte maritime.

2) Pour l'application de l'alinéa 1er du présent article, les entreprises maritimes désignées des deux Etats contractants définiront les conditions relatives au transport des marchandises en prenant en considération les intérêts du commerce entre les deux pays qui seront soumises à l'approbation des autorités maritimes compétentes.

3) Les navires des Etats contractants auront la possibilité de participer au transport entre les ports des Etats contractants et les ports des pays tiers conformément à la législation interne en vigueur en la matière de l'Etat contractant respectif.

4) Les dispositions du présent article ne doivent pas porter préjudice au droit des navires battant pavillon des pays tiers de participer aux transports par mer entre les ports des Etats contractants.

Art. 10. — 1) Les recettes et revenus que les entreprises de navigation réalisent au transport des marchandises, poste et passagers par leurs navires entre les Etats contractants ou entre un Etat contractant et un pays tiers ou en exécutant tout autre service, peuvent être utilisés pour couvrir leurs dépenses sur le territoire de l'Etat contractant ou transférés conformément à la réglementation en vigueur en matière de changes.

2) les parties contractantes permettent, dans le cadre de la législation interne en vigueur, l'importation du mobilier et des fournitures de bureau nécessaires pour l'activité des représentations figurant à l'article 3 ainsi que du mobilier et des articles pour l'usage personnel des employés des représentations. Ces articles sont exempts d'importation et d'exportation.

Art. 11. — Les parties contractantes permettent aux fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires de l'Etat contractant ainsi qu'aux employés de représentations des entreprises de navigation, domiciliées à l'Etat contractant, en conformité avec les règlements intérieurs correspondants l'accès libre aux ports pour l'exécution de leurs devoirs de service de service dans l'intérêt de l'assistance au navire, à l'équipage et à la cargaison;

Elles leur permettent d'aller à bord des navires en port de l'Etat contractant et de ceux affrétés par l'entreprise domiciliée dans l'Etat contractant, battant pavillon d'un Etat tiers.

Art. 12. — Les deux parties contractantes encourageront :

— une concertation périodique entre les autorités portuaires des Etats contractants;

— des échanges fréquents d'information, de documentation et de statistique périodiques ou autres sur le transport maritime bilatéral.

Art. 13. — Aux fins de la mise en application du présent accord, il est créé un comité mixte maritime composé de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes.

Ce comité est compétent pour traiter toutes les questions pouvant résulter de l'application du présent accord. Il se réunit alternativement dans l'un ou l'autre pays à des dates arrêtées d'un commun accord.

Art. 14. — Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé par entente directe entre des autorités maritimes compétentes des deux parties contractantes. La solution ainsi intervenue sera approuvée par voie diplomatique.

Dans le cas où les autorités maritimes compétentes ne parviendraient pas à un accord, le différend sera réglé par voie de négociations diplomatiques. Pendant les négociations, les dispositions du présent accord seront appliquées sans changement.

Art. 15. — Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes résultants des conventions internationales du droit maritime et de la navigation auxquelles les parties contractantes ont adhéré.

Art. 16. — 1) Les modifications ou amendements à apporter à cet accord ne peuvent être convenus que par les parties contractantes.

2) Toute modification du présent accord entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par la voie diplomatique.

Art. 17. — Cet accord peut être dénoncé par écrit de la part de chaque partie contractante en respectant un délai de douze mois.

Art. 18. — Cet accord est conclu pour une durée illimitée. Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature et entreront définitivement en vigueur dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités relatives à sa ratification ou son approbation.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent accord.

Fait à Tunis, le 1er avril 1987

en deux exemplaires dans les langues arabe, allemande et française, chacun de ces textes faisant également foi.

En cas de divergences dans l'interprétation, le texte français prévaudra.

pour le gouvernement
de la République tunisienne

pour le gouvernement de la République
démocratique Allemande

ACCORD

Décret n° 90-243 du 20 janvier 1990, portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République togolaise relatif au transport aérien.

Le Président de la République

Vu l'accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République togolaise relatif au transport aérien, signé à Tunis le 11 février 1987, notamment à son article 23;

Sur proposition du ministre des affaires étrangères

Vu l'avis du ministre du transport;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est publié au Journal officiel de la République tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République togolaise relatif au transport aérien, signé à Tunis, le 11 février 1987.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères et du transport, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 janvier 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ACCORD

Accord entre la Tunisie et le Togo relatif au transport aérien,

Le gouvernement de la République tunisienne et la Gouvernement de la République Togolaise.

Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la Tunisie et le Togo et de renforcer dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine;

Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;

Considérant que le développement des transports aériens peut contribuer à maintenir l'amitié et la compréhension entre les Etats contractants;

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Définitions

Pour l'application du présent accord et de ses annexes, sauf dispositions contraires :

a) le terme «La Convention» signifie la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et embrasse toute annexe adoptée suivant l'article 90 de cette convention et toute modification des annexes ou de la convention conformément aux articles 90 et 94, et approuvée par les parties contractantes.

b) l'expression «Autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la République tunisienne, le ministère du transport (direction de l'aviation civile) ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions de ladite autorité; en ce qui concerne la République Togolaise, le ministère chargé de l'aviation civile ou toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions présentement exercées par ladite autorité.

c) l'expression «Entreprise désignée» signifie une entreprise de transports aériens qui aura été désignée et agréée conformément à l'article 6 du présent accord.

d) Le mot «territoire» s'entend tel qu'il est définie à l'article 2 de la convention.

e) les expressions «services aérien international», «Entreprise de transports aériens», «Escale pour raisons non commerciales» ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la convention.

f) Les expressions «Equipements de bord», «Provisions de bord» et les «Pièces de rechange» s'entendent au sens de l'annexe 9 de la convention.

g) L'expression «Tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transports, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux et

h) Le terme «Annexe» désigne l'annexe au présent accord ou toute autre annexe modifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.

Article 2

Représentation des entreprises désignées

1) Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes ont le droit de maintenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et les services administratifs et commerciaux indispensables à son activité sous réserve de l'observation de la réglementation en vigueur auprès de cette dernière partie.

2) Dans le cas où les entreprises désignées de l'une des deux parties contractantes renoncent à l'utilisation du droit spécifié au paragraphe précédent, elles chargeront de ces travaux toute entreprise désignée et/ou autorisée par l'autre partie contractante conformément à la réglementation en vigueur de cette dernière.

Article 3

Application des lois et règlements d'entrée et de congé

a) les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de l'autre partie contractante.

b) les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises tels que ceux relatifs à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes et à la quarantaine.

Article 4

Révocation et suspension

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante l'autorisation d'exploitation ou de limiter ou de suspendre ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour de motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne satisfait pas les obligations que lui impose le présent accord.

Chaque partie contractante ne fera usage de ce droit qu'après une consultation avec l'autre partie contractante au sens de l'article 5 ci-dessus, moins qu'un arrêt immédiat de l'exploitation ou l'application immédiate de conditions restrictives ne soient indispensables pour prévenir de nouvelles contraventions aux lois et règlements. Les mesures à prendre ne porteront que sur le ou les domaines où l'infraction a été commise.

Toutefois la partie contractante qui décide de telles mesures doit en tenir informée l'autre partie contractante sept (7) jours avant leur mise en application.

Article 5

Consultation et amendement

a) Chaque partie contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.

b) cette consultation commencera au plus tard dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.

c) sous réserve des dispositions de l'alinéa «d» de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque partie contractante; ils entreront en vigueur pour un échange de notes diplomatiques.

d) les amendements, et modifications à l'annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités

aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.

Article 6

Désignation des entreprises et autorisation d'exploitation

a) les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés à conditions que :

1) La partie contractante à laquelle les droits ont été accordés ait désigné par écrit une ou des entreprises de transports aériens pour exploiter la ou les routes spécifiées;

2) La partie contractante qui accorde les droits ait donné, dans les conditions prévues au paragraphe (b) ci-dessous, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus.

b) Les entreprises désignées pourront être appelées à fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités aux entreprises commerciales de transport aérien.

Article 7

*En application des articles 77 et 79 de la convention visant création par deux ou plusieurs Etats d'organisation d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation :

Le gouvernement de la République tunisienne accepte que le gouvernement de la République togolaise, conformément aux articles 2 et 4 et aux pièces annexes du traité relatif aux transports aériens en Afrique signé à Yaoundé le 28 mars 1961, auquel le Togo a adhéré se réserve de désigner la société Air Afrique comme instrument choisi par la République togolaise pour l'exploitation des services agréés.

Réciproquement, le gouvernement de la République togolaise accepte que le gouvernement de la République tunisienne se réserve le droit de désigner, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'instrument qu'il aura choisi pour l'exploitation des services agréés.

TITRE II

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Article 8

Exemption de droits de douane et d'autres redevances

Afin d'assurer une parfaite égalité de traitement et d'éviter toute pratique discriminatoire, les parties contractantes conviennent que :

a) les taxes ou autres droits fiscaux et redevances perçus par chaque partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations aéronautiques sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ne devront pas être plus élevés que ceux acquittés par les aéronefs nationaux de même type employés à des services internationaux similaires;

b) les aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l'une des parties contractantes, introduites sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal, les provisions de bord, et le matériel, en général, exclusivement destinés à l'usage des aéronefs, seront exemptés sur ce dernier territoire des droits de douane et autres droits et taxes perçus sur les marchandises à l'entrée, à la sortie et en transit;

c) les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord destinés à l'usage des aéronefs désignés au paragraphe (b) ci-dessus seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante ou à leur départ de celui-ci exemptés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes similaires;

d) les carburants et huiles lubrifiantes, mis à bord des aéronefs utilisés par les entreprises désignées d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante et réexportés, resteront exemptés, des droits de douane, impôts de consommation et autres droits et taxes nationaux.

Article 9

Droits de trafic

Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord en vue de l'établissement des services aériens sur les routes spécifiées à l'annexe ci-jointe établie en application du présent accord (ci-après appelées les routes spécifiées).

Article 10

1) Les parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de faire exploiter par l'entreprise désignée de chacune d'elles, les services aériens spécifiés au présent accord.

2) Sous réserve des dispositions du présent accord, l'entreprise désignée par chaque partie contractante jouira des privilèges suivants lorsqu'elle exploitera un service agréé sur une route spécifiée :

a) survoler sans y atterrir, le territoire de l'autre partie contractante;

b) faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales et

c) faire des escales sur ledit territoire en vue de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, des marchandises et du courrier.

Article 11

Les principes régissant l'exploitation des services agréés

Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes devront être assurées d'un traitement juste, raisonnable et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.

En exploitant les services agréés les entreprises désignées d'une des deux parties contractantes tiendront compte des intérêts des entreprises désignées de l'autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières exploitent sur toute ou partie de la même route.

Article 12

Détermination et répartition de la capacité

a) l'exploitation des services entre les territoires des deux parties contractantes, constitue pour elles un droit fondamental et primordial.

b) pour l'exploitation de ces services :

1) La capacité offerte sera répartie également entre les entreprises désignées par les deux parties contractantes;

2) La capacité totale mise en œuvre, sur chacune des routes sera acceptée au besoin qu'il est raisonnable de prévoir. Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées, pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.

Article 13

1) Il sera tenu compte pendant l'exploitation des services agréés que la capacité offerte par l'entreprise ou les entreprises désignées de l'une des parties contractantes à laquelle s'ajoute la capacité offerte par l'entreprise ou les entreprises désignées de l'autre partie contractante, soit adaptée aux besoins du transport du public concernant les services désignés. Son objectif principal devra être d'offrir une capacité adaptée aux besoins qui pourront être déterminés d'une manière rationnelle en appliquant la moyenne normale du transport.

2) Les règles qui régissent le trafic du transport des passagers, des marchandises et du courrier postal dans le cas de l'embarquement et du débarquement aux points des routes désignées sur le territoire des pays autres que celui qui a désigné l'entreprise, seront déterminées conformément aux principes généraux qui stipulent que la capacité doit être raisonnablement adaptée :

a) aux besoins du trafic aérien entre le pays de départ et le pays de destination;

b) aux besoins du transport dans la région traversée par les services de l'entreprise désignée en tenant compte des autres lignes aériennes exploitées par les entreprises du transport aérien des Etats faisant partie de cette région;

c) aux besoins d'entreprises désignées pour effectuer des opérations concernant des voyageurs.

3) Au commencement de l'exploitation des lignes convenues, la capacité offerte par chaque entreprise de transport aérien désignée devra faire l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes antérieurement à l'ouverture de ces lignes. Chaque modification de la capacité offerte devra également faire l'objet d'un accord entre les entreprises désignées par les parties contractantes. Les autorités aéronautiques devront donner leur consentement à ces accords par écrit.

Article 14

Echange de renseignements

1) Les parties contractantes conviennent d'imposer à leurs entreprises désignées de communiquer aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes 30 jours au moins avant le début de l'exploitation des services agréés, des copies des tarifs, horaires, type d'appareil à utiliser et tout renseignement correspondant à l'exploitation des services agréés, y compris la capacité sur les routes spécifiées. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures et toutes autres informations demandées par les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante pour s'assurer de l'application des dispositions du présent accord.

2) Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante sur leur demande, des statistiques périodiques ou autres, qui pourraient raisonnablement être demandées, afin de vérifier la capacité offerte sur les services agréés par l'entreprise désignée par l'autre partie contractante. De tels documents comprendront, autant que possible, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le volume, l'origine et la destination de trafic de ces entreprises sur les services agréés.

Article 15

1) Les tarifs à appliquer par l'entreprise de transport aérien désigné d'une partie contractante pour le transport de trafic à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs pratiqués par d'autres entreprises de transport aérien.

2) Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises de transport aérien des parties contractantes, après consultation de l'entreprise de transport aérien desservant tout ou partie des mêmes routes. Cet accord sera réalisé, autant que possible, suivant les procédures de l'association internationale du transport aérien relatives à l'établissement des tarifs.

3) Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au moins quatre-vingt dix (90) jours avant la date prévue pour leur application. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités.

4) Cette approbation peut être donnée expressément, ou, si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques des parties contractantes n'ont exprimé leur désaccord dans les trente (30) jours suivant la date de soumission conformément aux dispositions du

paragraphe 3 du présent article, ces tarifs seront considérés comme ayant été approuvés. Dans le cas où le délai de soumission aurait été réduit comme prévu au paragraphe 3. Les autorités aéronautiques peuvent se mettre d'accord pour fixer à moins de trente (30) jours le délai de notification d'un désaccord.

5) Si des tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ou si, pendant la période applicable en vertu du paragraphe 4 du présent article, les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes font part aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante de leur désaccord à l'égard de tous tarifs établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceront de déterminer des tarifs par accord mutuel.

6) Si les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne peuvent s'entendre ni pour approuver les tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article, ni pour déterminer des tarifs conformément au paragraphe 5 du présent article, le différend sera réglé selon les dispositions de l'article 19 du présent accord.

7) Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés. Cependant, la validité des tarifs ne pourra être prolongée en vertu du présent paragraphe au-delà de douze (12) mois après la date à laquelle ils auraient dû exprimer.

Article 16

Imposition et transfert du solde des recettes

1) Les deux parties contractantes s'engageront à conclure en temps opportun un accord spécial pour éviter la double imposition sur les bénéfices résultant des activités des entreprises de transport aérien dans chacun des deux pays.

2) Chaque partie contractante accordera à la (ou aux) entreprise (s) de l'autre partie contractante le droit de transférer à son (leur) (s) siège (s) le solde des recettes résultant de l'exploitation des services agréés conformément à la réglementation des changes en vigueur dans le territoire de chacune des parties contractantes.

CHAPITRE II DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 17

Reconnaitances de certificats

Chaque partie contractante reconnaît valables les certificats à navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrées ou validés par l'autre partie contractante non périmés, aux fins d'exploitation des services agréés.

Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation ci-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes ou supérieures aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).

Article 18

Application des conventions multinationales

Si les deux parties contractantes adhèrent à une convention multilatérale sur les transports aériens, les dispositions du présent accord seront mises en harmonie avec celles de la dite convention.

TITRE III Dispositions finales

Article 19

Règlement de différends

a) Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 5, soit entre les autorités aéronautiques soit par voie diplomatique, il sera soumis d'un commun accord des deux parties contractantes à un tribunal

arbitral ou à une personne compétente en vue d'être réglé, si elles n'en conviennent pas, le différend sera porté sur la demande de l'une des parties contractantes devant un tribunal arbitral en vue d'être réglé.

b) Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacune des deux parties contractantes désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l'une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si dans le cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Si le président du conseil possède la nationalité d'une des parties contractantes ou s'il est empêché pour une autre raison, c'est à son suppléant qu'il appartient de procéder aux désignations nécessaires.

c) S'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, le tribunal arbitral décide, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes n'en conviennent autrement, d'établir lui-même sa procédure et déterminer son siège.

d) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées, aux cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.

e) Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordé en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut.

f) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre ainsi que la moitié des autres frais.

Article 20

Enregistrement de l'accord

Le présent accord, ses annexes et tout amendement éventuel seront enregistrés à l'organisation de l'aviation civile internationale et à la commission africaine de l'aviation civile.

Article 21

Dénunciation de l'accord

Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale et à la commission africaine de l'aviation civile. La dénonciation aura effet

douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après réception, au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale et/ou de la commission africaine de l'aviation civile.

Article 22

Annexes

L'annexe du présent accord sera considéré comme faisant partie dudit accord et toute indication à ce dernier vise également l'annexe sauf dispositions contraires.

Article 23

Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature et entreront définitivement en vigueur dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités relatives à sa ratification.

ANNEXE

TABLEAU DE ROUTES

I. — Routes tunisiennes :

Tunis-Lome et retour

Points intermédiaires : à déterminer ultérieurement

II. — Routes togolaises :

Lome Tunis et retour

Points intermédiaires : à déterminer ultérieurement.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent accord.

Fait à Tunis le 11 février 1987 en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.

*Pour le gouvernement
de la République tunisienne*
HEDI MABROUK

Ministre des affaires étrangères

*Pour le gouvernement
de la République togolaise*
ATSU-KOFFI AMEGA

*Ministre des affaires
étrangères et de la coopération*

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 90-269 du 3 février 1990 :

Monsieur Boubaker Ben Kraiem est chargé des fonctions de gouverneur à Sidi Bouzid à compter du 26 janvier 1990.

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 90-244 du 24 janvier 1990.

Monsieur Béchir Chaouch, inspecteur des services financiers au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances, 1er bureau à Monastir avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, à la direction générale de la comptabilité publique.

PERMIS DE RECHERCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 3 janvier 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Koudiat Berkouchia», gouvernorat du Kef

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la cellule de la Réglementation, du contrôle et de la sécurité le 17 février 1989 sous le n° 582.663, par laquelle le président directeur général de l'office national des mines faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office demande un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Koudiat Berkouchia» cartes de Ourgha et Nébœur aux 1/50.000, gouvernorat du Kef;

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après; englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Koudiat Essour», altitude : 560 mètres, latitude : 40 G 30' 40"; longitude : 7 G 10' 76", carte de Ouargha au 1/50.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 1300 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 1950 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 700 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 50 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 3 janvier 1990

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 3 janvier 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Kef El Azeiz», gouvernorat de Zaghouan

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la cellule de la Réglementation, du contrôle et de la sécurité le 17 février 1989 sous le n° 582.662, par laquelle le

président directeur général de l'office national des mines faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office demande un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Kef El Azeiz» cartes de Zaghouan et J. Fkirine aux 1/50.000, gouvernorat de Zaghouan;

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après; englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Kef El Azeiz», altitude : 678 mètres, latitude : 40 G 33' 40"; longitude : 8 G 56' 42", carte de Jebel Fkirine au 1/50.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 1125 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 275 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 875 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 1725 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 3 janvier 1990

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 3 janvier 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jebel El Kohol», gouvernorat de Zaghouan

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la cellule de la Réglementation, du contrôle et de la sécurité le 17 février 1989 sous le n° 582.661, par laquelle le président directeur général de l'office national des mines faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office demande un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Jebel El Kohol» cartes de Zaghouan et J. Fkirine aux 1/50.000, gouvernorat de Zaghouan;

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après; englobant une superficie

de 400 hectares conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Kef El Azeiz», altitude : 678 mètres, latitude : 40 G 33' 15"; longitude : 8 G 56' 42", carte de Jebel Fkirine au 1/50.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 1125 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 2275 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 875 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 275 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 3 janvier 1990

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 3 janvier 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Koudiat El Thor», gouvernement du Kef

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la cellule de la Réglementation, du contrôle et de la sécurité le 6 février 1989 sous le n° 582.654, par laquelle le président directeur général de l'office national des mines faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office demande un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Koudiat El Thor» cartes des salines au 1/50.000, gouvernement du Kef;

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après; englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Jebel Maiza», altitude : 887 mètres, latitude : 40 G 15' 20"; longitude : 7 G 46' 60", carte des salines au 1/50.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 1250 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 2750 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 750 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 750 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 3 janvier 1990

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 3 janvier 1990, portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Sidi Ettala», gouvernement de Zaghouan

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la cellule de la Réglementation, du contrôle et de la sécurité le 17 février 1989 sous le n° 582.660, par laquelle le président directeur général de l'office national des mines faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office demande un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit «Sidi Ettala» cartes des salines au 1/50.000, gouvernement de Zaghouan;

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. — L'office national des mines, faisant élection de domicile à Tunis, 26 rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après; englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Sidi Ettala», altitude : 258 mètres, latitude : 40 G 43' 80"; longitude : 7 G 67' 27", carte Zaghouan au 1/50.000.

Limite nord : Droite AB de direction ouest-est passant à 500 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droite BC de direction nord-sud passant à 1550 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droite CD de direction est-ouest passant à 1500 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 450 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 3 janvier 1990

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

POINÇONNAGE DES POIDS ET MESURES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 janvier 1990 relatif aux opérations de vérification de poinçonnage des poids et mesures au cours de l'année 1990.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret n° 29 juillet 1909 relatif à la vérification et à la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage et notamment son article 13;

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels et notamment son article 11;

Vu le décret du 10 mars 1920, aggravant les pénalités et modifiant certaines dispositions du décret du 29 juillet 1909;

Vu le décret du 10 mai 1930, relatif aux conditions générales d'admission des appareils de mesure à la vérification et au poinçonnage;

Vu l'arrêté du 20 juin 1930, relatif à la vérification des instruments de distribution des carburants;

Vu le décret du 23 octobre 1952, modifiant le décret du 29 juillet 1989 relatif à la vérification et à la construction des poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu le décret n° 86-481 du 12 avril 1986, portant fixation des droits à percevoir pour la vérification des instruments de pesage et de mesurage;

Vu le décret n° 88-1299 du 27 juin 1988, relatif à l'importation et à l'exportation des instruments de mesure;

Arrête :

Article premier. — La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure sera constatée au cours de l'année 1990 par l'opposition d'un poinçon portant la lettre «V».

Art. 2. — Sont soumis à la vérification périodique et obligatoire pour reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée, les poids, les mesures et les instruments de pesage ou de mesurage qui sont soit utilisés à l'occasion de transactions commerciales, de répartition de marchandises ou de produits, de détermination de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales; soit installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les magasins, maisons de commerce, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements de coopératives, et autres groupements de production ou de répartition. Dans les dépenses de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les marchés et foires dans les gares, les ports et les aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements, et en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des gouvernorats ou des délégations, toutefois, sont dispensés de cette vérification.

— les instruments détenus en vue de leur vente, chez les fabricants ou marchands d'instruments de mesure.

— les instruments non mis en service et qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons.

Art. 3. — Lieu de vérification périodique.

Suivant les distinctions faites aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-après, la vérification périodique a lieu soit dans les bureaux permanents ou temporaires de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure. Les opérations de vérification s'effectueront, d'une façon continue dans les bureaux permanents de Tunis, Sousse, Sfax, Bizerte et Nabeul et ce durant toute l'année 1990. Les opérations de vérification de dérouleront dans les bureaux temporaires établis en dehors des chefs lieux des villes précédemment signalés dans les localités et aux dates indiqués au tableau A annexé au présent arrêté.

Les opérations de vérification effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de mesure et de pesage se dérouleront aux dates convenues entre le service des poids et mesures et les établissements concernés, à l'exception des distributeurs de carburant fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 4. — Les instruments de mesure détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des gouvernorats ou des délégations sont vérifiés dans un local appartenant à ces établissements. Exceptée cette dérogation les administrations publiques sus-visées sont soumises à toutes les obligations qui incombent aux autres assujettis.

Art. 5. — Sont vérifiés aux bureaux permanents ou temporaires les instruments de mesure transportable compris dans l'un des groupes suivants :

1) Poids;

2) Instruments de pesage non automatiques de portées inférieure ou égale à 300 kilogrammes;

3) Instruments de pesage automatiques habituellement transportés, sur la voie publique ou dans les halles et marchés;

4) Instruments de mesure de longueur, de capacité et mélangeur de carburant mobiles;

Art. 6. — Les instruments sont vérifiés dans l'établissement où ils sont détenus lorsqu'ils sont compris dans l'un des groupes suivants :

1) Instruments de remplissage automatique : doseuses volumétriques et pondérales, trieuses pondérales etc...

2) Récipients mesure : citernes et réservoirs fixes de stockage des carburants et autres liquides, camions et wagons-citernes etc...

3) Instruments dont la vérification nécessite une installation spéciale : Compteurs volumétriques à chambre de mesure ou à turbines d'un débit supérieur à 10 m³/h;

4) Instruments de pesage à installation fixe : Ponts-basculés bascules intégratrices etc...

Les détenteurs de ces équipements sont tenus de présenter spontanément une demande de vérification au service des poids et mesures à compter de la date de parution du présent arrêté et au plus tard le 30 juin 1990.

Cette demande doit comporter :

— le nom et l'adresse du demandeur

— le lieu où doit se faire la vérification;

— les caractéristiques techniques et métrologiques de l'équipement;

— la date de la dernière vérification;

— Après réception de la demande, le service des poids et mesures fixera au détenteur la date de vérification à effectuer.

Art. 7. — Par dérogation et sans que cela ne puisse entraver la bonne marche du service peuvent être vérifiés au lieu de détention ou de réparation les instruments de pesage et de mesurage difficilement transportables ou lourds tels que balances automatiques d'une portée supérieure à 50Kg, bascules d'une portée supérieure à 300kg, mesures de volumes d'une contenance supérieure à 500 litres.

Les détenteurs de ces instruments doivent conformément à la réglementation en vigueur posséder les étalons nécessaires préalablement vérifiés par le bureau des poids et mesures.

Art. 8. — Sous peine d'être refusés aux opérations de vérification et de poinçonnage les instruments présentés à la vérification doivent être, au préalable, convenablement nettoyés et dépouillés de tout corps étranger, ils seront munis de tous leurs accessoires et installés dans les conditions normales de fonctionnement.

Les poids ne seront recouverts ni de graisses ni autres produits susceptibles de rendre les manipulations incommodes.

En outre, les instruments doivent porter sur leur socle d'une manière lisible et visible un autocollant portant les indications suivantes :

«Ceci est un instrument de pesage qui doit être soumis chaque année et après chaque réparation à la vérification obligatoire du service de la métrologie légale sous peine d'enfreindre la réglementation en vigueur».

Art. 9. — Le personnel, le matériel et les quantités de produits nécessaires aux opérations doivent être fournis par le détenteur des instruments celui-ci doit reprendre les produits ayant servi aux essais. Les étalons utilisés pour la vérification des instruments sont ceux appartenant au service des poids et mesures.

Art. 10. — En application du programme des tournées de vérifications périodiques suivant le tableau A annexé au présent arrêté, les autorités locales doivent prévenir plusieurs jours à l'avance, les assujettis par les moyens de publication d'usage, du jour, de l'heure et du lieu où la vérification s'effectuera.

Ces autorités désigneront dans les régions où il n'existe pas de bureau permanent de vérification un local convenable muni des installations nécessaires où l'inspecteur vérificateur établira son bureau provisoire.

Le local mis à la disposition du service des poids et mesure doit se trouver si possible au rez-de-chaussée, être assez spacieux pour recevoir le public, être propre et bien éclairé. Il sera pourvu des tables nécessaires à l'installation convenable des instruments de vérification et à l'exécution normale des opérations.

Art. 11. — Les réparateurs autorisés à participer aux tournées de vérifications périodiques sont ceux indiqués dans le tableau C annexé au présent arrêté. Ils doivent dans un délai de 15 jours avant le commencement de la date de la tournée de vérification dans chaque gouvernorat, déposer au service des poids et mesures une demande dans laquelle ils s'engagent à assurer eux-mêmes les travaux de réparation.

Ces réparateurs doivent personnellement être présents à ces tournées, effectuer les travaux de réparation qui leurs sont confiés par les assujettis et présenter eux-mêmes à la vérification les instruments rajustés.

Art. 12. — Les balanciers réparateurs des instruments de mesure autorisés par le service des poids et mesures à participer aux tournées de vérification ci-dessous indiquées ne peuvent s'installer dans les mêmes bâtiments que les agents du service des poids et mesures.

Il leur est interdit d'employer l'expression « Instruments de Mesures » ou « Poids et Mesures » dans leurs enseignes sans la faire précéder des mots « Construction, vente ou réparation » et de s'annoncer même verbalement comme auxiliaire ou inspecteur du service des poids et mesures.

De même les réparateurs fourniront la main d'œuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de contrôle.

Les réparateurs sont tenus de respecter les tarifs de réparation homologués par l'administration, obligation leur est faite d'afficher le tarif de réparation à la vue du public.

En outre défense formelle leur est faite de racoler les assujettis sur la voie publique dans les localités où s'opère la vérification.

Art. 13. — Sanctions de la vérification périodique :

L'inspecteur des instruments de mesure appose sur les instruments la marque de vérification périodique ou la marque de refus, selon qu'ils ont satisfait ou non aux épreuves de la vérification.

- le détenteur d'un instrument refusé doit immédiatement :
- cesser de l'utiliser aux transactions et l'enlever des lieux
- prendre les dispositions nécessaires pour le faire réparer.

Art. 14. — Mise en service des instruments de pesage rajustés :

Les instruments de pesage rajustés ne pourront être remis en service, gardés ou vendus par les assujettis qu'après avoir été soumis à une nouvelle vérification et revêtus de l'empreinte du poinçon annuel. Ils devront être présentés à cette vérification, dans les délais prescrits par le vérificateur, par celui qui aura fait le rajustage.

Art. 15. — Réparation volontaire ou prescrite par le service des poids et mesures des instruments de mesure volumétrique visés par l'article 6 du présent arrêté.

En cas de réparation sur place, soit volontaire, soit prescrite par le service des poids et mesures, les plombs ou scellés apposés sur l'instrument peuvent être brisés hors de la présence de l'inspecteur des instruments de mesure mais exclusivement par le réparateur autorisé par le service des poids et mesure, les plombs brisés pour permettre l'exécution doivent être remplacés par les soins du réparateur, par d'autres qu'il revête de l'empreinte de sa marque.

L'appareil réparé peut être remis en service immédiatement, sous la responsabilité du détenteur quant à la justesse, sous réserve que le réparateur fait ou adresse une déclaration au service des poids et mesures dans un délai de 5 jours, il devra y indiquer :

- 1) les marques, modèles et numéro de l'appareil, son emplacement, les noms et adresses du propriétaire ou du détenteur;
- 2) la nature de la réparation;
- 3) le nombre de plombs brisés
- 4) la date de la mise en service de l'instrument et s'engager à payer les frais qu'entraînera cette vérification et à fournir le matériel et le personnel nécessaire à l'accomplissement de cette opération.

Art. 16. — Régularisation des instruments non présentés à la vérification à la date fixée lors de la tournée.

L'assujetti qui n'a pas fait vérifier ses instruments de mesure à la date fixée et qui utilise ou détient dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté des instruments dépourvus de la marque exigible se trouve en état de contravention.

Il peut, avant que l'infraction ne soit constatée, régulariser sa situation en présentant à l'une des bureaux permanents de Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse et Sfax, tous ses instruments, sauf ceux qui sont fixés à demeure ou qui sont visés à l'article 6 du présent arrêté, pour lesquels il doit demander par écrit la vérification sur place.

Art. 17. — Le présent arrêté tient lieu de convocation et de mise en demeure.

Art. 18. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 29 juillet 1909 relatif à la vérification et à la construction des poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage et la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et la répression des infractions en matière économique.

Tunis, le 24 janvier 1990.

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

TABLEAU A

Fonctionnement des bureaux temporaires pendant l'année 1990.

Région du Nord :

1) Gouvernorat de Nabeul : du 29 janvier 1990 au 28 mars 1990 :

Zaouite Magueiz, Saheb Jebel, El Haouaria, Dar Allouche, Hammam Guezet, Azmour, Kélibia, Menzel Témime, El Mida, Somaâ, Tazarka, Korba, Béni Khalled, Errahma, Menzel Bouzel-fa, Takelsa, Soliman, Fondouk Jédid, Grombalia, Bou Argoub, Bir Bouregba, Hammamet, Maâmoura, Béni Khiar, Dar Chaâbane El Fehri.

2) Gouvernorat de Bizerte : du 6 mars 1990 au 7 avril 1990

Sejnane, Joumine, Jalta, Mateur, Tinja, Menzel Bourguiba, Metline, Aousja, Ghar El Milh, Raf-Raf, Sounine, Utique, Ras-Djebel, El Alia, Menzel Jémil, Menzel Abderrahmane.

3) Gouvernorat de l'Ariana : du 16 avril 1990 au 16 mai 1990
Tébourba, Jedeida, Borj El Amri, Manouba, Den-Den, Sidi Thabet, Kalaât Andalous, Mornaguia, cité Ettadhamen, Ariana, Oued Ellil.

4) Gouvernorat de Jendouba : du 20 mai 1990 au 20 juin 1990
Ain Draham, Béni M'tir, Fernana, Ghar Dimaou, Oued M'Liz, Jendouba, Bou Salem, Tabarka.

5) Banlieue de Tunis : 26 août 1990 au 7 septembre 1990
La Marsa, Sidi Bou Said, Carthage, le Bardo, le Kram, la Goulette.

6) Gouvernorat de Ben Arous : du 2 mai 1990 au 28 mai 1990
Hammam-Lif, Mornag, Khélidia, Ezzahra, Radès, Mégrine, Fouchana, M'Hamdia, Ben Arous.

7) Gouvernorat de Zaghuan : du 5 juin 1990 au 22 juin 1990

Zaghuan, Hammam Zriba, Bir M'Cherga, Nadhour, El Fahs

8) Gouvernorat de Siliana : du 24 juin 1990 au 24 juillet 1990
Siliana, Bargou, Makhtar, Rouhia, Kesra, Bou Arada, El Aroussa, Gaâfour, Sidi Bourouis, le Krib.

9) Gouvernorat du Kef : du 1er octobre 1990 au 31 octobre 1990
Kalaât Khasba, Kalaât Sénane, Tajerouine, Jérissa, Dahmani, El Ksour, Sers, Touiref, Sakiet Sidi Yousef, le Kef.

10) Gouvernorat de Bêja : du 4 novembre 1990 au 30 novembre 1990

Bêja, Amdoun, Jebel Labiadh, Oued Zargua, Téboursoûk, Mejez El Bab, Gueboulât, Testour et Thibar.

Région du centre

11) Gouvernorat de Monastir : du 16 juillet 1990 au 24 septembre 1990

Bekalta, Tébourba, Moknine, Ksar Hellal, Touza, Béni Hassen, Zérandine, Menzel Kamel, Jammel, Menzel Ennour, Bouhjar, Lamta, Sayada, Bennanne, Ksibet Médiouni, Khénis, Bembla, M'nara, Ouerdanine, Sahline, Sidi Ameur, Monastir.

12) Gouvernorat de Mahdia : du 22 janvier 1990 au 17 mars 1990

Hbira, Chorbane, Aouled Chamekh, El-Jem, Boumerdès, Ksour, Sidi Alouane, Mellouleche, Chebba, Ksour Essaf, El Bradaâ, Réjiche, Hiboune, El Mahdia.

13) Gouvernorat de Sousse : du 1er octobre 1990 au 16 novembre 1990

Bouficha, Enfidha, Hergla, Sidi Bou Ali, Akouda, Kalaâ Kébira, Kandar, Ksibet Sousse, Kalaâ Sghira, Hammam Sousse, Messaadine, El Borjine, Sidi El Hani, M'Saken, Zaouiet Sousse, Cité Ezzouhour.

14) Gouvernorat de Kairouan : du 17 mai 1990 au 7 juillet 1990

Hajeb Layoun, Haffouz, El Ala, Chbika, Oueslatia, Ain Jelloula, Cherarda, Menzel M'Hiri, Nasrallah, Sidi Amor, Kairouan.

15) Gouvernorat de Kasserine : du 5 février 1990 au 24 février 1990

Kasserine, Jedeliane, Sbiba, Thala, Foussane, Fériana, Sbitla.

Région du Sud

16) Gouvernorat de Sidi Bouzid : du 19 mars 1990 au 31 mars 1990

Menzel Bouzaine, Mezzouna, Meknassi, Er-Rgueb, Ouled Haffouz, Faied, Jelma, Sabalat Ouled Asker, Bir El Afai, Sidi Bouzid, Souk Jédid, Sidi Ali Ben Aoun.

17) Gouvernorat de Kébili : du 12 novembre 1990 au 24 novembre 1990

Douz, El Golaâ, Jemna, Talmine, Souk El-Ahad, Kébili ville El Faouer.

18) Gouvernorat de Médenine : du 21 mai 1990 au 30 juin 1990

Chaâbania, Maonsa, Ben Guerdane, Sidi Chamek, Zarzis, Houmet Souk, Sadouikech, Ajim, Midoun, Guellala, Riadh, Hassi Amor, Sidi Makhlof, Béni Khedech, Kasr Haddada, Médenine, Koutine.

19) Gouvernorat de Sfax : du 5 février 1990 au 24 mars 1990

Cité El Habib, Centre Maâla, Centre Béni Halima, Sakiet Ezzit Centre Kamoun, Centre Chihia, Sakiet Eddayer, Agureb, Bou Thady, Menzel Chaker, Skhira, Gharbia, Echaâl, Bir Ali Ben Khalifa, Mahrass, El Hencha, El Ghraba, El Ggriba, El Amra, Hzag, Jebiniana, Kerkennah, Tina, Kenitra, Bou Said, Gaied M'Hamed, Centre Sahnoun, Sidi Mansour.

20) gouvernorat de Tataouine : du 2 mai 1990 au 15 mai 1990

Dhiba, Dammar, Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Tataouine ville.

21) Gouvernorat de Gabès : du 1er octobre 1990 au 3 novembre 1990

Hamma, Zarat, Ketana, Mareth, Arrame, Dkillat, Toujane, Matmata Ancienne, Matmata Nouvelle, Métouia, Ghannouch, Bouchema, Taboulbou, Gabès Ville, Chnini, Oudref, Menzel El Habib, Akarit.

22) Gouvernorat de Tozeur : du 11 novembre 1990 au 20 novembre 1990

Nefzaoua, Hazoua, Déguech, El Hamma, Tamaghza, Nefta, Tozeur Ville.

23) Gouvernorat de Gafsa : du 23 novembre 1990 au 13 décembre 1990

Redaief, Om Larayess, Métlaoui, El Guetar, M'Dhilla, Sned, Ouled Mansour, Gafsa, Zannouche.

TABLEAU B

Société Shell du 5 février 1990 au 17 mars 1990

Société BP du 9 mai 1990 au 25 mai 1990

Société Esso du 3 juin 1990 au 13 juillet 1990

Société SNDP du 22 juillet 1990 au 31 août 1990

Société Mobil du 9 septembre 1990 au 19 octobre 1990

Société Total et Fina du 28 octobre 1990 au 7 décembre 1990

TABLEAU C

Liste par gouvernorat des réparateurs d'instruments de pesage autorisés à participer aux tournées périodiques de vérifications

Hazbri Ahmed	Nabeul, Bizerte, Ariana, Jendouba,
Chakchouk Mohamed B. Salem	Tunis et Banlieue, Ben Arous,
Ben Rzig Abderrazak	Zaghuan, Siliana, le Kef, Béja
Oueslati Najet	
Hosni Salah	
Ben Salem Hassen	
Saidi Ali	
Selmi Mohamed	
Kintaoui Molhtar	
Bel Hadj Amor Samir	
Jendoubi Mohsen	
Torkhani Abdelkerim	
B. Rzig Hédi Kilani	
B. Ayed Nouredine	
Souai Mohamed	

Douik Mourad
El Mestiri Rafik
Belgacem Mounir

Monastir, Mahdia, Sousse, Kairouan,
Kasserine

Bouassida Adel
Atitallah Tijani
Chakchouk Hadj Mohamed
Chakchouk Ahmed
Atitallah Mimoun
Bouassida Rachid

Médenine, Sfax, Tatouine, Gabes,
Kébili

N.B. Les balanciers réparateurs désirant participer aux tournées de vérification périodiques dans les gouvernorats de sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur sont tenus de présenter au service des poids et mesures des demandes de participation avant le 30 juin 1990.

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 24 janvier 1990 :

Monsieur Ahmed Bibi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments de Gabès en remplacement de Monsieur Abdelmajid Ammar.

Monsieur Brahim Bouabdellah est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «le confort S.A.», en remplacement de Monsieur Tijani Makni.

Monsieur Abdeljelil Hamrouni est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «El Bonniane» en remplacement de Monsieur Laarbi Dakhly.

Monsieur Mohamed Zouari est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «El Ana-bib» en remplacement de Monsieur Mohamed Trabelsi.

Monsieur Mahmoud Ben Tekaya est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des transports par pipeline au Sahara (Trapsa) en remplacement de Monsieur Mohamed Haddar.

Monsieur Mahmoud Ben Alaya est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «des ciments de Jebel El Ouest» en remplacement de Monsieur Mohamed Barsaoui.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 17 janvier 1990.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ouled Abdennebi, de la délégation de Chorbane, du gouvernorat de Mahdia, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Chahda 3 bis, de la délégation de Hbira, du gouvernorat de Mahdia ayant pour objet l'exploitation du périmètre irrigué de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Essaafet de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia, ayant pour objet l'exploitation du périmètre irrigué de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Chammar de la délégation de Sidi Alouane du gouvernorat de Mahdia, ayant pour objet l'exploitation du périmètre irrigué de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Somra, de la délégation de Ouled Chameukh, du gouvernorat de Mahdia, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Mahdia président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 17 janvier 1990.

Monsieur Ahmed Slouma est désigné administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société maghreb tourisme en remplacement de Monsieur Taieb M'zid.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.